އަޙްމަދު ލަޠީފް ވ. މަރްޔަމް ޖަނާން މުންއިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 31 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2025/SC-A/17 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Ahmed Latheef v. Mariyam Janan Munnim

ޝަރީޢަތަށް ނަސްޚަކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެނަމަ އެ ލިޔުމަކީ ސައްޙަ ލިޔުމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ކަމާއި، ލިޔުމުގެ އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން ކޯޓުން ނާންގައިފިނަމަ އެއީ އިސްތިއުނާފު ބިނާކުރެވޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ދަށުކޯޓުގައި ފުރުޞަތު ލިބި ހުރިހާ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފުގައި ނެގޭނީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާކަމަށް ބުނާ އެއްބަސްވުމަކީ ސައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ބިނާއެއް ނެތުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނެސްދެއްވި ބަލާ ނޫން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގާ އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވީ ސ.ފޭދޫ، ގުރީބިއަސް، އަހްމަދު ލަޠީފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވުމުން، މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/17 ޤަޟިއްޔާއިން ބަލާ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައެކެވެ. މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވެރިއަކީ ކ.މާލެ، ހ.ކާޑިރަހުންސޭ، މަރްޔަމް ޖަނާން މުންއިމްގެ މައްސަލައެވެ.

ހ.ކާޑިރަހުންސޭ، އާބިދާ އިބްރާހީމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އަދި ހ.ކާޑިރަހުންސޭ އޮތް ބިމާ ބަނޑުޖެހޭ ގޯތިގައި ހިމެނޭ 621 (ހަސަތޭކަ އެކާވީސް) އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި އިމާރާތެއް ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އަޙްމަދު ލަޠީފާއި އާބިދާ އިބްރާހީމާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވިއެވެ، 16 އޮގަސްޓު 2007 ގައި އެ އެއްބަސްވުން (މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު MC/C-235/2007 އެއްބަސްވުން) މަދަނީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިއްޖެއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އަހްމަދު ލަޠީފްގެ ފައިސާއިން ޢިމާރާތުގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އިމާރާތް ބިނާކުރުމަށްފަހު، އެ ބިނާގައި 05 (ފަހެއް) ބުރީގެ ފްލެޓްއަނާއި 3 (ތިނެއް) ސޫޓް އޮތުމަށް، އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރު އާބިދާ އިބްރާހީމަށް ހަވާލުކުރުމަށާއި، އަހްމަދު ލަޠީފްގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކުރުމުގައި ކުރި ޚަރަދުގެ ބަދަލުގައި 01 ޖޫން 2007 އިން ފެށިގެން މީލާދީ 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯރު އަޙްމަދު ލަޠީފަށް ދިނުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު، 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ދުވަހު އާބިދާ އިބްރާހީމާއި އަހްމަދު ލަޠީފާ ދެމެދު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް ވިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބިމުގެ ބޮޑުމިން 621 (ހަސަތޭކަ އެކާވީސް) އަކަފޫޓުން 86 (އަށްޑިހަ ހަޔެއް)

އަކަފޫޓު އުނިކޮށް، މި ބަދަލާ ގުޅިގެން އަބްދުލް ލަޠީފަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އާބިދާ އީސާގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ކޮށް ނިންމުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. 15 އޮގަސްޓް 2008 ގައި އާބިދާ އީސާ ނިޔާވުމުން، އޭނާގެ ވާރިސުންގެ މައްޗަށް ގެއި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވެއެވެ. ވާރިސުންގެ ތެރެއިން އަބްދުލް މުންއިމް 15 ނޮވެންބަރު 2011 ގައި ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން، ގޯތީގެ 720.33 (ހަތްސަތޭކަ ވިހި ޕޮއިންޓް ތިނެއް ތިނެއް) އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި އެ ބިމުގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ އަލްމަރްޙޫމް އަބްދުލް މުންއިމްގެ ވާރިސުންނަށް އައްޔަން ކޮށްދީ "ހ.ޖިލާ" މި ނަމުގައި ވަކި ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަބްދުލް ލަޠީފުގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކޮށް، ފަސްޓް ފްލޯރ އަދި ސެކަންޑް ފްލޯރ އަބްދުލް ލަޠީފު ދިރިއުޅުއްވާ އިމާރާތަކީ ހ.ޖިލާ އެވް ކިޔާ ގޯތީގެ ބައެކެވެ.

16 އޭޕްރީލް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުވާލު އުފެއްދުމަށް އަބްދުލް މުންއިމްގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރުމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާއިން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ އެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅެން ނެތް ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯރ ހުސްކުރުމަށް އަބްދުލް ލަޠީފަށް އަންގާން ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާއިން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން، 16 އޭޕްރީލް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާތީ، އަބްދުލް ލަޠީފުގެ ބޭނުމުގެ ދަށުގައިވާ 02 (ދޭއް) ފްލޯރ ހުސްކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް އަންގައި [illegible] 21 އޮގަސްޓް 2022 ގައި އަބްދުލް ލަޠީފް އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވިއެވެ. އަދި 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ފޮނުވި އިތުރު ސިޓީއެއްގައި، ފުރަތަމަ ފްލޯރއަށް ދުވާލަކަށް 750/-ރ. (ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ މައްޗަށް އަދި ދެވަނަ ފްލޯރއަށް ދުވާލަކަށް 433/-ރ. (ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ) ގެ މައްޗަށް ކުލި ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އެ ސިޓީތައް ލިބުމާ ގުޅިގެން އަބްދުލް ލަޠީފުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2022-3275 ޤަޟިއްޔާ

އެ މައްސަލައިގައި އަބްދުލް ލަޠީފުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯރ ބޭނުންކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. އަބްދުލް ލަޠީފު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، 13 ޖޫން 2007 ގައި އަބްދުލް ލަޠީފާއި އާބިދާ އީސާއާއި ދެމެދު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯރ އިތުރު އެއްވެސް ކުލިއެއް ނުނަގައި އިތުރު 03 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަބްދުލް ލަޠީފަށް ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. މަދަނީ ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ބަލައި ދެފަރާތުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް، ދިން ހަވާލާދިނުމަށް ކުރި ނަގައިދިނުމުން އުރިދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަބްދުލް ލަޠީފު ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ސާބިތުނުވާކަމަށާއި، އަބްދުލް ލަޠީފުގެ ފަރާތުން ބަލައިގަތުމަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލާއި މުއްދަތު 10 ޖަނަވަރީ 2024 ގެ ކުރިން ހުސްކޮށް، އެ ތަނުން ނެރުމަށް ޝަރީޢަތުން ހަވާލުކުރަމުން، މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު MC/C-235/2007 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 31 ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި ހަމަވެފައިވާތީ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި ފުރަތަމަ ފްލޯރއަށް

ދުވާލަކަށް -/750 ރ. ގެ މަގުން އަދި ދުވަސް ފުލުހުއަށް ދުވާލަކަށް -/433ރ. ގެ މަގުން ކުރި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 10 ޑިސެންބަރު 2023 އާއި ހަމައަށް ޖުމްލަ ދައްކަންޖެހޭ -/586,768ރ. (ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ރުފިޔާ) ދައްކައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި -/40,000ރ. (ސާޅީސް ހާސް ރުފިޔާ) ދައްކައި ހަމަޖެއްސުމަށް އަމުރުކުރި ޙުކުމެއް އެންގެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އަޙްމަދު ހަނީފާގެ މައްޗަށް އޮންނަ ދަރަޖައަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ވ. އެޓޯލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް ބެލުމުން އެނގޭތީއާއި، އެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ބުނެވޭ ލިޔުމެއް އައީ އެއްވެސް މުޤައްރިރެއް ނެތި އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ސާބިތުކުރަން ކަމަށް ވާތީ އެ ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ހުރިހާ ޙުކުމެއް ކުރާނެ ސާފު ދަލީލެއް ނެތް ކަމާއި، މުއްދައީ ޙަޤީޤަތުގައި ޙައްޤުވާ ގޮތެއް އެ ކޯޓަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާ ކަމުގައި ވާތީ، އަދި ދަރިވަރުން ނުލިބޭ ފަދަ ޙުކުމެއް ހުރި، އަބްރަމުދު ހަނީފާގެ ފަރާތުން އެކަން ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާތީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ހަނީފާގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، އެ ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ތާއީދުކޮށެވެ. އަޙްމަދު ހަނީފާގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 04 (ހަތަރެއް) އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އޭގެ ތަފްޞީލުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްލައްވަމެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި އޮތީ، ސިވިލް ކޯޓުން 13 ޖޫން 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ކަނަވަރުކޮށްފައިވަނީ އެޓޯލް ހޯލްޑިންގްސް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައި، އެ ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމުގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައްޔިނާތަކާމެދު ސާފުވާ އުފެއްދުމަށް، އެ ލިޔުމަކީ ބައެއް ލިޔުންތަކުގެ ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮތްކަމުގައި އެ ލިޔުންތަކުގެ ފަރާތްތަކުގެ ދެމެދުގައި ކަމަށް، އެ ލިޔުމުގެ އަސްލު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައި ކޯޓުން ނުވަތަ އެހެން ލިޔުމެއް ފަރާތްތަކުން އެންގެވުނު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެވުނެވެ. އަދި ލިޔެކިޔުމުގެ ތަފުސީލު ލިޔުމުގެ ބައްޔިނާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ހަމައެކަނި ފާހަގަކުރެވެނީ ބަލާއިރު، ޤާނޫނީ ނުކުތާއާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ނުކުތާ ގުޅުންހުރި ބައްޔިނާ ބަލާއިރު ތަފާސްހިސާބު މުޢާމަލާތުގައި ވެރިފަރާތުގެ ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކުރައްވާ، ސިވިލް ކޯޓުން އެޓޯލް ހޯލްޑިންގްސް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާގޮތަކަށް ބައްޔިނާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަމަށެވެ.

2. މުޢާމަލާތުގައި އަބްރަމުދު ހަނީފާގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާއަކީ ހުށަހަޅާފައި އޮތެވެ. 13 ޖޫން 2007 ގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ވީހާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ މުޚާލިފުވެގެން އިޖްރާއަތު ތަޢާރުޟުވާ ގުޅުންހުރި ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އިލްތިމާސްގެ ސަބަބަށް އަދި ބަދަލާއި ގުޅޭގޮތުން ދީ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެންބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުޤާބިލު ހިމެނުނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފާޠިމަތު ހުސައިން ވ. ފާޠިމަތު ޖަމްޝީދާ [2022] SC 72 މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކުރި ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ގުޅުވައި ހުށަހެޅި ނުކުތާގައި އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ މިންވަރު ސާބިތުކުރުން ކަނޑައަޅާފައިވާނީ ކަން އުސޫލުތަކުން އެނގޭނެ ނަހަމަކުރުމަކަށެވެ. އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ކުރީގެ މިންވަރާއި ދުޅަހެޔޮކަމާ ބެހޭ ބަޔާންތަކާއި ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި، އެކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި އެއް މަރުޙަލާގައި ވެސް ނަހަމަ ކަމެއް ހުރިކަމަށް، ހައިކޯޓުން މަރުޙަލާގައި އެ ޤަރާރު އުފެއްދުނު ކަމުގައި ނުދޭނެ ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި މަޙްކަމާ ޖަވާބު މުންސިފުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ކޮޕީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ ހިނގަމުން ދިޔައިރު، 19 ފެބުރުއަރީ 2018 ގައި އަހްމަދު ރަޝީދު ދިޔައިވާ ހުށަހެޅިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާމިނަތު ނަޖީބާ ވ. ސީޕީއީ ތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އޭޝިއަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް، އެ އަދި ހުކުމް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައި، އެ ކުރިއަށްދިޔަގޮތުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ބަރާބަރަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމުގެ ތަރުޖަމާ "ނަންނަން" ކަމަށް އަހްމަދު ރަޝީދު ދިފާޢުކޮށްފައިވާ، މުޤާބިލު ކުރީގެ ޢަމަލުތަކާ އަހްމަދު ރަޝީދު ދީފައިވާ ޤަރާރު ނިންމާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/17 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ، އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން 3 (ތިނެއް) ސަބަބު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އޭޝިއަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފަހެއްކަމުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށްކަމެވެ. މީގެއިތުރުން، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތުން އަންގާފައިވާކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާމެދު ހެކިން ހާސިލުކުރެވުނު ނުކުތާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމުގައި ބިނާކޮށް ހުކުމްކުރުމުގައި ހައިކޯޓުން ހަރުދަނާ ގޮތެއް ނުހިފާކަމަށް ދެކެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހުކުމް ތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ ހަރުދަނާ މަރުޙަލާއެއް ފަހިކުރުމަށް ހުށަހެޅިކަމާ ޢަމަލުކުރާއިރު ޝަރީޢަތުގެ ހުކުމެއް ބާތިލުކުރެވޭ ގޮތުގައި، އެ ޝަރުޠުތަކަށް ހުރަހެއް، ކޯޓުން އެއްބަސްވުމުގެ ހަރުދަނާ ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ނުލިބޭކަމަށް ހިނގާ ކުރިއަށްދިޔަ މައްސަލައިގައި، ހުކުމެއް އިސްތިސްނާއަކަށް ނުވާ ނުކުތާއެއް ކަމަށްވުމުގެ ޝަރީޢަތުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ބޭސް އެއްބަސްވުމުގެ އަސާސް ހަރުދަނާކޮށް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ އަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. މައްސަލައިގެ ޚިލާފުވެފައިވާ ގަބޫލުކުރުން ނޫނެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހުކުމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޤާނޫނީ ނުކުތާ ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަދި އެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރެވޭނެ ގޮތް

ހުރިހާ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަމުގެ ސާފުވާން ނެތުމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޖިހާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ނިންމުމަށް ހަވާލާދީ، އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފުރިހަމަކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަމުގައެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މުޤާބިލު ދެފަރާތުން ހައިކޯޓުން ވާހަކަތަކާއި ކަންކަމާ ދަށު ކޯޓުން "ބަހުސްގެ ބޭނުމަކަށް" ވާހަކަތަކާއި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ވާހަކަތަކާއި (obiter dictum) ކަންކަމެއް ކަމުގައި ވެފައި، އެއީ ހައިކޯޓުން ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވާ ސަބަބުތަކެއް (ratio decidendi) ނޫންކަމުން، އެ ނުކުތާއަކީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވެ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް، އެހެންކަމުން އެ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ކުރީގެ މިންވަރާމެދު ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލު ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގޭގަން ބިލްޑިންގ ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސްޓޯން ޖުއަލަރސް ލިމިޓެޑްގެ [2024] SC 39 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާކަމުގައެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މައްސަލަ ދަށުކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ދެފަރާތުން އެކި ފުރުސަތުގައި ކުރީގެ މިންވަރާއި ގުޅޭގޮތުން އަރުވާލި ބަޔާން ޝަރީޢަތުގައި ސުލްޙުވެވުނުކަމުން ކަމުގައިވެފައި، ހައިކޯޓަށް ކުރީގެ ދެފަރާތުން ހުރިހާކަމެއްގައިވާ އިސްތިޢުނާފަށް ނުކުތާއަކަށް ފުރުސަތު ލިބި ހަމަހަމަކަމުގައި ނުވާ ނުކުތާއެއް ކަމުގައިވާތީ، ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ނުކުތާ ނެގުމަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭނެކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ. މައިގަނޑު ރައުޔަކީ ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔެވެ. އެ ރައުޔާ ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދާއި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2026 ގައި، އަބްދުﷲ ޙަލީމްއާއި އާބިދާ އިސްމާޢީލު 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެވިފައިވާ ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށާއި، ފާއިތުވެފައި ކޮންމެ ބާރެއް ނެތްކަމަށާއި، މަދަނީ ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރެވިފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު MC/C-235/2007 އެއްބަސްވުމުން (16 އޮގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުން) ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުންފަހު ހ. ޖާދާ އެދި ހިޔާ ގޯއްޗާއި އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯރު ތިރީގެ ބަޔާއި ހުސްކޮށްދިނުމަށާއި ކުލި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޝަރުޠު އަދި ފާއިތުވި އުސޫލުތަކާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށްވާތީ ދަޢުވާކުރާ ޙައްޤުތައް ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނެސްދިނުމަށް އެދި ކުރާ ކަމަށް ފާއިތުވި އިސްތިޢުނާފު ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ކޯޓުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އާންމު އުސޫލުން އަބަދުވެސް އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޞްޠަފާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ފައިސަލާ) މައްސަލައިން ފެނިގެން މި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގިނަ ނިންމުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށް، އެ އުސޫލު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައެވެ.

2. ޝަރީޢަތަށް ހަބްސަކު ހުށަހަޅާ ދިފާޢުގެ ބަޔާނަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ދިފާޢަކީ ބަޔާނަ ދިފާޢުއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ އެ ދިފާޢު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިގައެވެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ ދިފާޢުގެ އަސްލު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޯޓުން ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތަކުން އަންގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

3. ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފީސް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ފައިސަލާ) ގައިވާ ގޮތުން، އަދިއްލަ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތުގައިވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ނުވަތަ އެ ޖިނާއީ ބަރާބަރުކަމުގެ މައްސަލައިގެ އަސާސް ޚަސްމު އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެ ކަންކަން ދެން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އޮތީ އެ ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުގެ ކިބައިގައެވެ. އަދި އެ ޖިނާއީމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބަރާބަރުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެ ޖިނާއީމަސްއޫލިއްޔަތު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ކޯޓުން މާނަކުރަންޖެހޭ މާއްދާ ނުވަތަ އިބާރާތް ހިމެނޭ ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ޖުމްލައެއްގެ ގޮތުގައި ވިސްނުމާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރެޜަރީ ވ. އަޙްމަދު ޒުބައިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 79 މައްސަލައާއި އޭގެ ފަދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި އުސޫލަކީ ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ދާއިމުކުރުމުގައާއި މާނަކުރުމުގައިވެސް ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލެކެވެ. އެހެނީ، ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބައްޓަންކުރާ ވަކި ޤާއިދާތަކަށް، އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަމާއި ގުޅުން ވަކިކޮށް މާނަކުރުމުން ޤާނޫނާ މާނައާއި، ހުރިހާ ކަންކަމަކީ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މާނަކުރުމުން ޤާނޫނާ މާނަ ބަދަލުވާން ކަމުންނެވެ.

5. ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމަކީ ކޯޓުތަކުން ނަގަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލު މުހިންމު އެއް އަސާސެވެ. ޚަސްމުންގެ ދެމެދުގައި ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ޤާއިމުކުރުމަކީ އެ އަސާސްގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ހަމަހަމަކަން ބިނާވަނީ ޚަސްމުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުދިނުމާއި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހެކިތަކާ އެއްވަރަށް ވިސްނައިވުމާއި، އެއް ޚަސްމަކަށް އަނެއް ޚަސްމު މަތިކޮށް ސިޓީ އަދި ނޯޓިސް ބާރާއި މަސްރަހު/އެގާވަންޖެ ލިބެންދެވޭނެ ފަދައިން ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ބ) އަދި 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ބ) ފަދަ މާއްދާތަކުން ކޯޓުތަކަށް ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައިވާ ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭ ފަދަ، އެޑްވަސޭރިއަލް އުސޫލުތަކަށް ބުރަވެ ޝަރީޢަތްތަކާ ޤައުމުތަކުގައި، ވަރަށް ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ޝަރީޢަތުން ވަކި ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ، ޝަރީޢަތުގެ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިދާފަދަ އަމަލުތަކެއްކަމުގައި ފުރުޞަތު އަތުލައިގަތުމެއްކަމުގައިވާތީ، ފަރުވާތެރިވެ އެކަންކަމުން ދުރުހެލިވާންޖެހެއެވެ.

7. މައްސަލައެއްގައި ހަސްމަކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކެއްގެ އަސްލު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގަންޖެހޭނީ ކޯޓުން ކަމުގައި ބުރަވެ، ކޯޓުން އެފަދައިން ނާންގައިފިނަމަ، އެއީ އިސްތިޢުނާފު ގެ މަރުޙަލާގައި ނުކުތާއެއް ކަމަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ ހަމަހަމަކަން ބޮޑުވާ، އެ ހަމަހަމަކަން ނެތިދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކޮށްދޭ ގޮތުގެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ދިޔުމުގެ އަސްލު ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގަވާފައިނުވާ ޙާލަތެއްގައި އެކަން ކޮށްދިނުމަށް މައްސަލައިގެ ދަށުން އިސްތިޢުނާފުގެ ބަޔާންތަކުން ސަމާލުކަން ނުދެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 326 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން ހިއްސާ ނަގަންޖެހޭ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނީ ކަމުގައިވާތީ، ހިއްސާ ޝަރީޢަތުގައި ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާނަމަ ހިއްސާކުރެވިފައިވާ ބަޔާން ބެލުމަށް ދިމާވާ ކަމަކީ ބަޔާން ހިއްސާކުރެވޭ ގޮތުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުން، އެ ހެކީގެ މައްސަލަ ބިނާކޮށް ވަކި ވެފުރާއިރު ވެސް ގޮތުގައި އޮތްކަން ސާބިތުވާ އަދި ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ބަލާ ސާބިތުކުރުން ނުކުރެވޭކަމުގައި، އެ ހެއްކަކީ ހަމައެކަނި ސާބިތުކުރުމަށް އެކިއެކި ހެއްކާކުން ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ސާބިތުވާން ނެތެވެ.

9. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ގޮތެއް އަދި އެ ނިންމުން ތަޢާރުޟުވާކަން އެދި ހުށަހަޅާ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަމެއް ސާފުކޮށް ނިންމަދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިރާރު ޖެހެ ވ. ހަސްސާސްގެ ޖާގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަތިލާ ޤާނޫނީ ސުވާލަކީ ނިޒާމުގެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ނިންމުމަށް ހަވާލާދީ، އެފަދަ ނުކުތާއެއްގެ މައްޗަށް ގޮތް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހެއެވެ.

10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، އިޖުރާއީ ސަބަބުތައް ނުހިމެނޭ ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ނުކުތާއަކީ (1) ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވާ ސަބަބަކަށްވުރެ، އަދި (2) އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ދެބަސްވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެ؛ ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގާފައިވާކަން ދޭހަވާ ސަބަބުތަކެއް ފާހަގަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވި ސަބަބުގެ މައްޗަށް ފުރުމާކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހެއެވެ.

11. ދަށު ކޯޓުން "ބައިސްގެ ބޮޑުކަން" ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ (obiter dictum) ކަންކަމެވެ. އެ ކަންކަމަކީ އެއީގެ ޙުކުމެއް، ހައިކޯޓުން ނިންމުމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވާ ސަބަބުތަކެއް (ratio decidendi) ނޫނެވެ. ޢުޘްމާން ޖެސްޓެއް އާއި އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް ގެ ފަރަޤު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްތިދާއީ ދައުރުގައި ވ. އަބްދުއްރަޙީމް ފިރާޤު މިޑުޖޭ [2021] SC 18 (ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ފަސްއުރާ) ގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ހިމަނާފައެވެ.

12. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާގައި ދަށު ކޯޓުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ބާރުތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ބުނެފައި ނުވަތަ ސާބިތުވާ ނުކުމެވޭ ދަލީލުތަކުގައި ބުނެފައި ނުވަތަ ނިންމުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ހުކުމް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަލީލުތައް ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަބްދައުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ކަނޑައެޅުންތަކާއި ދަލީލުތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

13. އުޒައިރު ޝާކިރުގެ ޙާމިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޙްކަމާއި ދަރަޖައިގެ މަޙްކަމާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ ބަލައި ބެލުމާ އިސްތިޤުލާލު ނުވަތަ ދަރަޖައިގެ މަޙްކަމާގެ ކޯޓަށް ކުރި ބާރުގެ ގެނެސް އަންނައިގަތުން ގާނޫނީ ނިޒާމެއްގައި ބައެއް ވަޒަންކުރެވިފައި ފަހުން ޤާނޫނީ މަބްދައުތަކުގައި ދެއްވި ފާހަގަ ކުރެއްވުމަކީ މި އަންނައިގަތުން ދަރަޖައިގެ މަޙްކަމާއިން ނިންމާ ފުރިހަމަ ޤަވާޢިދުތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

14. މަހްދީ ޢަފީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަޝްވަރާކުރެއްވީ ބަލައި ފެއިސަލާކުރެއްވި ދަރަޖައިގެ ހުކުމް ދެނެގަތުމަށް ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން އަސާސީކޮށް ބަލައިގެން ކަމުގައި، ދަށު ކޯޓުން ހުކުމް ކުރެއްވުމުގައި ފުރިހަމަ ހުކުމްތަކަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަޙްކަމާގައި ހުކުމްގައި ބައިސްކޯޕް ސަރުކާރުތަކާއި ހިސާބުތަކާ މަސައްކަތް ބޭނުން މުޅިހުކުމްތަކުގެ ބޭނުމް ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

15. ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، ހުކުމަށް އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ އެކުލެ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ދިފާޢުކުރާ ޝަރުޢީ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ؛ ނުވަތަ ބުރުގާ ގެޅިގެންވާ ކަމަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލަތަކާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނުވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

16. އާމިނަތު ނާޒިލާ ވ. ސިވިލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ޖުޑީޝަލް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމުގައި އަދި ހުރި ބަލައިގަތުމުގައި، ހުކުމް އަދި ހެއްކަށް ދަށު މަޙްކަމާގައި އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ބޭނުންވާ (Non-availability)؛ މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ގުޅުން ނުވާނެ ގުޅުމަށް (Relevance)؛ އަދި ބަލައިގަނެވޭނެ ސާބިތު އުފެއްދުމެއް (Credibility) ހެއްކަކީ ވަޒަންކުރެވޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

17. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް އަޙްމަދު ޝިހާބު އަދި ޔޫސުފް ނަޒީމް [2026] SC 22 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، އަދި ޤާނޫނީ ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމުގައި އެކަށީ ކުރިމަތިވާ ކަމުގައިވާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ، އިސްތިއުނާފު ހިސާބުން ހިފެހެއްޓޭނެ، ހުކުމަށް ހުށަހެޅި އެވެ، ހުކުމެއްގައި ނުވާނަމަ، އެ ބައިސްކޯޕު ޤާނޫނީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެއީ (އަދި) ޤާނޫނީ ސަބަބު ސީދާ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގައި ބަލައިގަނެވޭ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދި ތިރީގައިވާ ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ޝަރުޢީ ބާރު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

18. މައްސަލަ ދަށުކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ކުލީގެ މިންވަރާމެދު ޠަޢުނުކުރުމަށް އެކި ފުރުޞަތު ދިނީ، އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފާފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް، ދަށުކޯޓުން ކުލީގެ ބަދަލު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތި ކަމުގައި ބުނެ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ނުކުތާ ނެގިދާނޭ ނުކުތާކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އެޑްމިރަލްޓީ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ (ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ޚުލާޞާގައި "ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އެޑްމިރަލްޓީ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް އާއި އެޑްމިރަލްޓީ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ސިވިލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހަވާލާދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ސާބިތުކުރެވޭނީ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަސްލު ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކަށް އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ކޮޕީއަކުންނެވެ.

2. ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުން އިންކާރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، އެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ ޞައްޙަ ޑޮކިއުމަންޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އޭގައި ހިމެނިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި އިދިކޮޅު ސާބިތުކޮށްދޭން ނުކުރެވޭހާ ހިނދަކު، ބަޔާނަ ބަޔާންތަކާއި ވާޖިބުތަކަށް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

3. އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓްގައިވާ ސޮއިއާމެދު ނުވަތަ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު މައްސަލައިގެ އަނެއް ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެ ކަންކަން ސާބިތުކުރެވޭނީ އާއްމު އުސޫލުން ހެކި ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކުރުން ދިނުމަކީ އެ ޑޮކިއުމަންޓު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ފަނޑިޔާރު ބުރަސްކޮށްސްތޫރުގެ ޢަމަލުގައި، ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތުގައި އުޅޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ހެކީގެ ގޮތުގައި އެ ޑޮކިއުމަންޓު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަސްލު ހުށަހެޅުމަށާއި، ސޮއިކުރި ފަރާތާއި، ލިޔުން ތައްޔާރުކުރި މީހުންނާއި، ހެކިންނާއި، އެހެން ސާބިތު ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެ ކަމަށް ބަލާނީއެވެ. ނަމަވެސް، ކޯޓުން އެފަދައިން ނާންގައިފިނަމަ އެއީ އިސްތިއުނާފު ބިނާވާ ނުކުތާއެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެ މައްސަލައިގެ ބަރުދަން ދޫކުރަނީ ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

5. މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި ހުކުމްކުރުން އަލުން ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޒަމްޝީދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޒަމްޝީދާ [2022] SC 72 (ނަންބަރު 2020/SC-A/113) ޤަޟިއްޔާ (ބައެއް ތަންތަނުގައި "ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޒަމްޝީދާ")

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފާތިމަތު ހުސައިން އާއި ފާތިމަތު ޒަމްޝީދާ. ހައިކޯޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް 16 އޯގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމާއި 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2007 ގެ އެއްބަސްވުމާއި ހ.ޖީމާ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރި ގޮތް އެނގެއެވެ.
2. އިމާރާތުގެ ސައިޓަށް އަދި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުޢާހިދު ހިމެނޭ އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު މުނީރުގެ ވާރިސުން އާއި އަޙްމަދު ޝަކީލް (ޙަސްބުމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 އޯގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލް އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅެން ނެތް ކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޙްމަދު ޝަކީލް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ބުރި ހުސްކޮށްދުމަށް އަޙްމަދު ޝަކީލްއަށް އަންގާނެ ބަޔާން ނުވާ ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު މުޙްސިންގެ ވާރިސުން އާއި އަޙްމަދު ޙަބީބް (ޚަޞްމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްތިއުނާފު ޢަރްޒުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިމާރާތުގެ ސަރަޙައްދަށް އަދި ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ނޫ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ގުޅުގައި ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުޢާމަލާތް ހިނގާނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް މި އަމަލުކުރަންވެގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ ސިވިލް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މަރްޔަމް ޖަނާން މުޙައްމަދީ އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުމަކު ނޫނެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު 19 މާރިޗު 2018 ގައި އަޙްމަދު ޚަލީލް ދިފާޢުވާ ލިޔުމުން، ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އަޑު އެހުމުގެ ގޮތުގައި ހުރަހަކައި ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ. އެ ހުކުމުގައި، ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް "ނޯންނާނެ" ކަމަށް އަޙްމަދު ޚަލީލް ބުނެފައިވެއެވެ. (މިއީ މި ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައެޅި އުސޫލެއް ނޫނެވެ.)

ނަދީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޖެނެރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެރިޓައިމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: ނަދީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޖެނެރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެރިޓައިމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުންތަކެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޮންސިޔުމަރު (މުޤާބިލާ) ގެ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބަލާ ސަރަޙައްދުގެ މައްސަލަ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމުން، އެ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދެވެން ނުވެއެވެ. މި ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލައިގެ އުސޫލު ތަފުސީލުކޮށްދެވިފައި ނުވެއެވެ.

ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސްޓާރ ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސްޓާރ ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް [2024] SC 39 (ދިވެހިރާއްޖޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ސަންސްޓާރ ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެ މައްސަލައިގެ 14 ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި، ޚަޞްމަކު އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފުގެ ގްރައުންޑް ނުވަތަ ޖަވާބު ގްރައުންޑާ ގުޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ނޫނެވެ. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅުން ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ޚިލާފު ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ދެވޭ ޖަވާބަކީވެސް އެ ހުށަހެޅުމެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޙްސަނާ

އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޙްސަނާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު ނާޝިދު އާއި މުޙައްމަދު މުޙްސަނާ. އިސްތިއުނާފަށް އަރުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުގެ ކުރިމަތިލަން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ނުވަތަ ދިފާޢު ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރައަކީ އާންމު އުސޫލުން އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ.

މުޙައްމަދު މަނިކު ވ. މުޙައްމަދު ޢަލީ ޒަކާރް

މުޙައްމަދު މަނިކު ވ. މުޙައްމަދު ޢަލީ ޒަކާރް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SC-A/48 ޤަޟިއްޔާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު މަނިކު އާއި މުޙައްމަދު ޢަލީ ޒަކާރް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބައްލަވާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އާޓީ ކޯމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ގަސްޓޯލް އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާޓީ ކޯމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ގަސްޓޯލް އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/28 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާޓީ ކޯމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ގަސްޓޯލް އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބައްލަވާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

ޢަލީ މޫސާ ވ. އާސިޔަތު ނިޒާރު

ޢަލީ މޫސާ ވ. އާސިޔަތު ނިޒާރު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/53 ޤަޟިއްޔާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ މޫސާ އާއި އާސިޔަތު ނިޒާރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބައްލަވާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ވ. އަތަމާ ދުރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ވ. އަތަމާ ދުރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 79 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/46 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި އަތަމާ ދުރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކޯޓުން މާނަކުރަންޖެހޭ މާއްދާ ނުވަތަ އިބާރާތް ހިމެނޭ ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ހޮއްޖަކުން ގުޅިފައިވާ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި އުސޫލަކީ ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ޤަރާރުކުރުމުގައި މާނަކުރުމުގައިވެސް ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވ. ދައުލަތް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ)

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވ. ދައުލަތް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ) [2023] SC 47 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-C/02 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ދައުލަތް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ހޮއްޖަކުން ގުޅިފައިވާ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު އަމީން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު އަމީން [2021] SC 92 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/79 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު އަމީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޮނގަކުން ވިއުގައިވާ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އަލީ ޒާހިރު ވ. މޯރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

އަލީ ޒާހިރު ވ. މޯރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް [2024] SC 38 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/73 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޒާހިރު އާއި މޯރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޮނގަކުން ވިއުގައިވާ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އިބްރާހީމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 "ހައުސަކަ ބަލައިގަތުމާގުޅޭ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ހިލާފުވެފައިވާ ގޮތެއް އަދި އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގޮތުން ބަދަލުކަމާ ކޯޓަށް ހިއްސާކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކާ، ހ ނުކުތާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅި ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކަމަށް މި ނިންމުމުގައި ހަމަޖެހި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭސިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭސިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް [2021] SC 18 (ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ) ގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފު

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭސިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އާއި އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) ގެ ފަރަގު މި ޤަޟިއްޔާގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު އަނީސް ވ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު އަނީސް ވ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 40 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-F/02 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު އަނީސް އާއި މުޙައްމަދު ރަޝީދު. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހާޒިރުވެފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މިފަދަ ހާލަތުގައި މީގެކުރިން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅަމުން ގޮސްފައިވަނީ ފިޤްހީ ޙުއްޖަތެއް ކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ނުކުތާއާމެދު ވަކިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.)

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ކުރި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތަކާއި ވާޤިޢާތަކާއި ހުރި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތައި ޤާނޫނު ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތައި، މި އެންމެހައި ކަންކަން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މުނީރު އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

މުނީރު އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ފައިސަލާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުނީރު އަޙްމަދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި، ހައިކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުން ހުއްޖަތްތަކާއި އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި އެއާމެދު ބަހުސްކޮށް ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި ފިޔަވައި ވަރަށް ބޭރަށް މަދުންމަދުން ކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ކަބޫރުالله ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަބޫރުالله ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ކަބޫރުالله ޔޫސުފް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޢާންމު އުސޫލަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޤާނޫނީ ބަހުސަކަށް ވަންޏެކެވެ. ވަރަށް އިސްތިސްނާއީ ހާލަތެއްގައި ތަފާތު އައު ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅޭނީ އިންސާފަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައެވެ.

2. ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ؛ ނުވަތަ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ކަމަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.

3. އެފަދަ ނުކުތާއަކީ [illegible] މައްސަލައިގެ އިތުރު [illegible] [illegible] [illegible]، އެ ނުކުތާއަކީ ދަށު ކޯޓު [illegible] ސަބަބަކީ، މައްސަލައިގެ [illegible] [illegible] އެ ނުކުތާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަންކަމެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސްޓޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސްޓޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ނިންމުމުގެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި އެއާ މެދު ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި އަލަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބަލައްޓަކާއި، ފުރުސަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބަލައި، ހާއްސަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއްގައި އެ ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ.
2. އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ބަލައިގަންނަ އައު ހެއްކަކީ (1) ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)؛ (2) މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގުޅުމެއް ހުރުމާފަދަ (Relevance)؛ އަދި (3) ބަލައިގަނެވޭފަދަ ސުވާލު އުފެދިފައިނުވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި ޙުސޭނު ނަޢީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި ޙުސޭނު ނަޢީމް [2026] SC 22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28, 29, 30 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި ޙުސޭނު ނަޢީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށުކޯޓާއި ހައިކޯޓުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ އައު ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއްގައި އެކަނިއެވެ. އެއީ، ކުރިން ނުދައްކާ އައު ވާހަކަތަކަކީ ހަވާލާދީ ނިންމުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، އެ ނިންމުމުން ފުރަތަމަ ނިންމިއިރު ވަކާލާތުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ އައު ކަމެއް އެ ނިންމުމުން ދެކޭކަމަށް ބޭނުން ހުށަހެޅުން ކަމުގައި ވާހިއާއި، އެފަދަ ނުކުތާއަކީ ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި ބަލައިގަންނަ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެގެންވާ ނިޔާއެއް ދީގެން ނުކުރެވޭނެއެވެ.